

Autism Awareness Party Sverige
Postfack 2896
116 74 Stockholm

Sökande:

Autism Awareness Party Sverige

Ärendet gäller:

Ansökan om organisationsnummer

Beslut

Skatteverket beslutar att avslå er ansökan om organisationsnummer för ideell förening.

Motivering

Bakgrund

Ni har ansökt om ett organisationsnummer som en svensk ideell förening.

Föreningens syfte är att främja medvetenhet inom neurodiversitet, stödja inkludering samt bedriva informations- och opinionsbildande verksamhet genom digitala plattformar. Ni skriver att samtliga styrelseledamöter är utländska medborgare bosatta utanför Sverige och saknar svenskt personnummer och samordningsnummer. Vidare meddelar ni att organisationsnumret uteslutande behövs för administrativ identifiering, officiell registrering samt framtida kontakter med svenska myndigheter och institutioner.

Skatteverkets bedömning

Svenska organisationsnummer är i praktiken förbehållna svenska juridiska personer. Detta innebär bland annat att en sökande organisation måste ha säte i Sverige för att kunna få ett organisationsnummer som en svensk ideell förening. En utländsk juridisk person kan inte erhålla ett svenskt organisationsnummer.

Verksamheten ska, som Skatteverket tolkar det, så gott som uteslutande bedrivas på digitala plattformar. Det finns inget som tyder på att föreningen ska bedriva någon faktiskt verksamhet i Sverige. Ingen av styrelsemedlemmarna är bosatt i Sverige. Ansökningsblanketten visar att föreningens post ska gå till ett postfack i Stockholm och att besöksadressen är den samma som postadressen, alltså ett postfack.

Skatteverket bedömer att föreningen inte har sitt säte i Sverige. Det betyder att ni inte kan få organisationsnummer som en svensk ideell förening. Skatteverket avslår därför er ansökan.

Lagar m.m.

Enligt 2 § lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. ska organisationsnummer fastställas bl.a. för juridiska personer som ansöker därom. Avgörandet för om en ideell förening ska erhålla organisationsnummer är om föreningen är en sådan i associationsrättsligt hänseende. Det är sökanden som ska visa att en ideell förening har bildats.

Beslutet är fattat av

Denise Möller

Hur man begär omprövning eller överklagar – se bilaga.

Hur du begär ändring eller överklagar beslutet

Är ni inte nöjd med Skatteverkets beslut kan ni antingen begära ändring av beslutet hos Skatteverket eller överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Oavsett om ni begär ändring eller överklagar är det till Skatteverket ni ska skicka er skrivelse. Det går bra med vanligt brev eller e-post. Adress framgår av beslutet.

Hur man begär ändring

Om ni begär ändring av beslutet ska ni i en skrivelse till Skatteverket ange

1. Att skrivelsen utgör en begäran om ändring
2. Vilket beslut ni vill ha ändrat (ange diarienummer)
3. Hur ni vill att beslutet ska ändras
4. De omständigheter och bevis som ni vill åberopa, skicka med den skriftliga bevisning ni vill åberopa
5. Namn, adress och telefonnummer

Hur man överklagar

Om ni överklagar beslutet måste ni göra det skriftligen. Ni ska lämna eller sända överklagandet till Skatteverket. Överklagandet ska dock vara ställt till förvaltningsrätten.

Ni ska i skrivelsen ange

1. Att skrivelsen utgör ett överklagande
2. Vilket beslut ni överklagar (ange diarienummer)
3. Hur ni vill att beslutet ska ändras
4. De omständigheter och bevis som ni vill åberopa, skicka med den skriftliga bevisning ni vill åberopa
5. Namn, postadress och telefonnummer

Överklagandet ska ha kommit in till Skatteverket **inom tre veckor** från den dag då ni fick del av beslutet.
